

1520689-88.2020.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Maria Cecília Leone

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 10ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2243393/2020 - 39º D.P. VILA GUSTAVO, 13902740 - 39º D.P. VILA GUSTAVO, 2190/20/139 - 39º D.P. VILA GUSTAVO, 2243393 - 39º D.P. VILA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

10ª Vara Criminal

Avenida Abrão Ribeiro 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1520689-88.2020.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1520689-88.2020.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2243393/2020 - 39º D.P. VILA GUSTAVO, 13902740 - 39º D.P. VILA GUSTAVO, 2190/20/139 - 39º D.P. VILA GUSTAVO, 2243393 - 39º D.P. VILA GUSTAVO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRUNA CRISTINA ARAUJO DE MORAES e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria Cecília Leone

Vistos.

BRUNA CRISTINA ARAÚJO DE MORAES e THAMIRES MALTA DO VALE, devidamente qualificadas nos autos, foram denunciadas como incursoas no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, porque no dia 01 de outubro de 2020, por volta das 14h30min, no interior de um bar situado na Avenida Sanatório, altura do nº 113, Vila Medeiros, nesta cidade e comarca as acusadas, agindo em concurso e com unidade de designios, traziam com elas, para finalidade de venda e entrega a terceiros, 13 eppendorfs de cocaína, totalizando a massa líquida de 14.5 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

De acordo com a denúncia, policiais civis visualizaram as rés no interior de um bar em atos de mercancia - observaram quando Bruna pegou dinheiro de um indivíduo, entregou-lhe algo e ele saiu - por isso elas foram abordadas, oportunidade em que apresentaram a droga - Bruna portava um eppendorf e dinheiro - R\$67,00, Thamires estava com 12 porções -, no balcão, sob uma perda havia R\$100,00.

As rés foram notificadas (fls. 123/166), apresentaram defesa preliminar (fls. 185/191 e 192/198) e a denúncia foi recebida (fls. 202),. Em audiência, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes, e a acusada foi interrogada O Representante do Ministério Público, em sede de debates, pugnou pela procedência da ação, a condenação das rés nos termos da denúncia, fixação de pena mínima, aplicação do redutor substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos e regime aberto.

A Defesa Constituída e comum das rés, por sua vez, em sede de memoriais, pediu a improcedência da ação, com a fixação de pena mínima, reconhecimento da confissão, aplicação do artigo 33,§4º, da Lei Antidrogas, substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, imposição de regime aberto e o direito de recorrer em liberdade.

É o relatório.

Fundamento e decido.

O caso é de condenação das rés.

A materialidade restou comprovada auto de prisão em flagrante (fls. 6) pelo Boletim de Ocorrência (fls. 7/9), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 110/11), Auto de Constatação de Substância Entorpecente (fls. 33/35) e Laudo de Exame Químico-Toxicológico (fls. 228/230).

A autoria é igualmente certa, sobretudo pela prova oral amealhada aos autos.

Na Delegacia, as acusadas admitiram a traficância.

Em Juízo, voltaram a confessar; a ré Bruna, disse que era a primeira vez e o fez porque estava desempregada e passando por dificuldades. A ré Thamires disse que precisava comprar fraldas para filha; hoje trabalha em uma clínica de repouso.

E a confissão contou com o arrimo das demais provas coligidas.

O policial civil Marcelo de Lima e Silva, disse se recordou da ocorrência relacionada às rés. Estava diligenciando com o colega passou pelo local conhecido como ponto de venda de drogas, as rés estavam em um bar, viram elas entregando algo para alguém e pegando algo, elas foram abordadas e apreende-se a droga, elas admitiram a traficância, Thamires estavam com maior quantidade Bruna estava com dinheiro

A testemunha Adriano Lopomo Alves, policial civil, em audiência judicial, confirmou os relatos de Marcelo, acrescentou que o bar era fechado e após reabriu, já realizou outras prisões no local, em razão disso ficavam observando o local para ver se ali ainda vendia-se drogas; no dia viu o ato de mercancia das rés. Pelo que recorda nenhuma negou, uma tinha droga dentro da blusa, entregou espontaneamente, elas confessaram, disseram q pegavam "uma mala" com 13 pinos 10 ficavam com o "dono" e 3 com elas. Não viu as rés antes no local, não abordaram a pessoa que entrou fez a troca e saiu.

A palavra dos policiais é revestida de particular relevância no caso em tela, uma vez que não se apresentam razões concretas de suspeição. Cito:

"Nenhum impedimento legal existe ao testemunho de investigadores e pessoas ligadas à Polícia. Seus depoimentos devem ser considerados, examinados e pesado cada caso, como o de outra testemunha qualquer. Nunca, porém, sumariamente afastados e desprezados como de todo imprestáveis. Desde que verossímeis, coerentes e não desmentidos pelo restante da prova, podem servir de base à decisão condenatória" (ACrim 103:701, TJSP, Rel. Silva Leme).

A apreensão da droga, aliada à confissão das rés, corroboradas pelas declarações dos policiais, não restam dúvidas que os entorpecentes encontrados em poder das rés se destinavam à mercancia ilícita.

Diante deste conjunto probatório robusto, a condenação é medida de rigor.

Passo, pois, à dosimetria da pena.

Na primeira fase, tendo em vista o artigo 59 do Código Penal, não vislumbro motivos para fixar a pena-base acima do mínimo legal. Assim, totalizando-se em 5 anos de

reclusão e 500 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes, a atenuante da confissão é reconhecida, mas sem reflexos no quantum da pena, a teor da Sumula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Na terceira fase da dosimetria, observo que as rés são primária e a quantidade total de entorpecentes apreendidos não se revela impeditiva ao reconhecimento da causa de diminuição constante do artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006, uma vez presentes os requisitos previstos. Assim, diminuo a pena em 2/3, totalizando-se em 01 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias-multa no valor unitário mínimo.

Sem mais, torno a pena fixada definitiva.

O regime inicial de cumprimento de pena será o aberto, por se tratar de rés primárias, tendo em vista a natureza do crime e o quantum de pena fixado. Pelas mesmas razões, as rés terão o direito de recorrer em liberdade.

Por fim, presentes os requisitos necessários, substituo a pena privativa de liberdade aplicada por uma pena restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade e em multa no importe de 10 (dez) dias-multa, no mínimo legal.

Diante disso, e de tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR as rés BRUNA CRISTINA ARAÚJO DE MORAES e THAMIRES MALTA DO VALE, devidamente qualificadas nos autos, à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias-multa, no valor unitário mínimo, por incurso no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006. O regime inicial de cumprimento de pena será o aberto e as rés poderão interpor recurso em liberdade. Presentes os requisitos legais, substituo a pena privativa de liberdade aplicada por uma pena restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade e em multa no importe de 10 (dez) dias-multa, no mínimo legal.

Autorizo a incineração das drogas, se ainda não providenciada, preservada quantidade suficiente para eventual contraprova, nos termos dos artigos 50, § 3º, e 50-A, ambos da Lei nº 11.343/2006, que somente poderá ser destruída após o trânsito em julgado da ação penal, conforme artigo 72 do mesmo diploma legal.

Decreto a perda do valor apreendido em favor da União.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no Rol dos Culpados.

Isento as acusadas das custas processuais.

P.I.C.

São Paulo, 09 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA